

1501778-68.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... publicado em DJ 23/04/2007. P. 310).

Roubo duplamente majorado. Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Alegação de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na delegacia e também em juízo - Uso indevido de algemas durante o reconhecimento judicial afastado, eis que indispensáveis para resguardar a segurança do local - Reconhecimentos que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1501778-68.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501778-68.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Indiciado, Réu e Averiguado:

DESCONHECIDO e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou JOÃO VICTOR FERNANDES DA CRUZ, SARA REGINA FRANCO MEDINA e JOÃO MÁRIO DA SILVA, vulgo "CARECA", qualificados nos autos, como incurso no arts. 171, §§ 4º e 5º, inc. IV, 155, §§ 4º, incisos II (fraude) e IV e 4º-C, inc. II, e 288 do Código Penal c/c art. 69 do mesmo Código (concurso material) e JACQUELINE GOMES SAMPAIO, também qualificada nos autos, como incurso no art. 171, §§ 4º e 5º, inc. IV e 288 do Código Penal c/c art. 69 do mesmo Código.

Segundo a denúncia, em data incerta, mas em período anterior a 01 de dezembro de 2021, João Victor, Sara Regina e João Mário, vulgo "Careca" e Jacqueline Gomes, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes, mormente o de estelionato. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de dezembro de 2021, em uma Agência da Caixa Econômica Federal, situada à Rua Marechal Deodoro, n. 2739, nesta cidade e comarca, João Victor, Sara Regina, João Mário, vulgo "Careca" e Jacqueline Gomes obtiveram, para si, vantagem ilícita em prejuízo de E.A.G., idosa

com 79 anos de idade, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante artifício e arдил consistentes na fraude do “bilhete premiado”.

Consta ainda que no dia 01 de dezembro de 2021, em horário incerto, na Rua Capitão José Maria, n. 1617, Jardim Urano, nesta Cidade e Comarca, João Victor, Sara Regina, João Mário, vulgo “Careca”, subtraíram R\$ 6.000,00, para proveito comum, mediante concurso de pessoas, em comunhão e unidade de desígnios e identidade de propósitos e fraude, pertencentes à vítima E.A.G., idosa com 79 anos de idade. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 24, 32/33 e 93), documento pessoal da vítima comprovando sua idade (fls. 25), cópia do bilhete falso (fls. 78 e 109), cópias de solicitação de envio de TEDs (fls. 79/80 e 107/108), auto de entrega (fls. 191), ofício do Banco do Brasil contendo informações sobre as TEDs realizadas (fls. 351/353), exame pericial dos celulares apreendidos com João Victor e Sara (fls. 884/913).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 271/274).

Os réus João Victor, Sara e Jaqueline foram citados (fls. 332, 334 e 839) e apresentaram respostas à acusação (fls. 279/282 e 483/486); o réu João Mário, apesar de não ser localizado para ser citado pessoalmente, constituiu defensor e apresentou resposta à acusação (fls. 279/282).

Realizadas audiências de instrução, foram inquiridas as testemunhas Janete Giacomel, Andressa Maria T. D. Agostino, Paulo Alberto Semionato, Daniel Dondoni Maciel e Natalya Mantovani da Silva, bem como os réus Sara Regina Franco Medina, Jacqueline Gomes Sampaio e João Victor foram interrogados; homologada as desistências das oitivas da vítima e das testemunhas Arthur Henrique de Oliveira Santos, Jean Felipe Pinto da Silva, André Luiz Perez da Cruz e Patrick K. Nik e Franca, manifestadas pela acusação e pelas defesas dos réus. Concedida liberdade provisória à ré Sara (fls. 952/956 e 961/963).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 988/1003 e 100/1019).

A defesa da ré Jaqueline requereu a absolvição da ré com fundamento no art. 386, incisos III, V e VII, CPP; subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 1023/1034).

A defesa dos réus Sara, João Victor e João Mário, preliminarmente, alegou nulidades decorrentes de: violação do art. 212, CPP; desrespeito ao princípio da não autoincriminação, em razão do reconhecimento realizado em audiência, inobservância do art. 226, CPP no reconhecimento feito da Delegacia de Polícia e por cerceamento de defesa por violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa pela desistência da vítima pelo Ministério Público sem consulta a defesa. No mérito requereu absolvição do réu João Mário por insuficiência de provas; absolvição do delito de furto pela inexistência do delito, bem como por erro na capitulação do delito (capitulação no delito de furto que não tem relação com os fatos – alterações do crime de furto pela lei nº 14.155, de 2021 – fraude eletrônica descabível aos fatos); absolvição do delito de associação criminosa, pois ausente no presente caso os requisitos caracterizadores do delito em questão; subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 1038/1088).

É o relatório.

Decido.

Afasto as preliminares de nulidade alegadas pela defesa.

Não há que se falar em parcialidade do juízo por violação do art. 212, CPP.

Este Juízo não possui e nunca possuiu qualquer envolvimento pessoal com as partes ou seus advogados e não preza por outro fim que não a condução da audiência, a fim de buscar a verdade sobre os fatos.

Saliento que o princípio do *pas de nullité sans grief* exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício, o que não restou configurado nos autos, pois não há qualquer mácula na conduta do juízo durante a presidência das audiências. (STF, 1ª Turma, HC 103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/08/2010, Dje 159 26/08/2010).

Até porque a defesa não impugnou a ordem de inquirição em momento algum durante a audiência, somente levantando a matéria agora, em sede de alegações finais. Tivesse atuado com a boa-fé processual esperada, pediria a palavra - como o fez em outros

momento do ato - e apresentaria sua impugnação ensejando a regularização sem qualquer óbice por esta magistrada.

Assim, não há que se reconhecer a nulidade, seja porque não levantada no momento oportuno, seja porque não demonstrado qualquer prejuízo aos réus.

No mais, não há nulidade no reconhecimento feito na fase policial.

Isso porque a condenação não se ampara exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase policial; destacando-se sobretudo, que há imagens da ré Sara na companhia da vítima, bem como imagens do veículo utilizado pelos réus, bem como a confissão dos réus. Assim, o reconhecimento da vítima foi apenas uma das fontes de prova. Ademais, sendo a vítima é capaz de individualizar o autor do delito, é desnecessário instaurar o procedimento do art 226 do CPP. (STJ. 6ª Turma. HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/04/2022).

Também não há nulidade por desrespeito ao princípio da não autoincriminação em razão do reconhecimento realizado em audiência, porquanto se trata de meio de prova legalmente reconhecido, não havendo qualquer irregularidade em sua realização.

O reconhecimento foi realizado pela testemunha Andressa com respeito ao devido processo legal, uma vez que realizado na presença do Ministério Público e da Defesa, e dado às partes oportunidade de inquirir a testemunha sobre o ato.

No mais, é certo que o reconhecimento prescinde das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não cabendo meras conjecturas genéricas de nulidade do ato sem a demonstração de real prejuízo ou nulidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. 1 - Esta Corte tem proclamado ser possível, em sede de habeas corpus, o conhecimento de matéria não enfrentada no acórdão que julgou a apelação da defesa, dado o efeito devolutivo amplo desse recurso. 2 - Não se proclama a existência de nulidade no reconhecimento do paciente, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase judicial, impondo-se notar que o reconhecimento realizado com segurança pelas vítimas, em juízo, sob o pálio do contraditório, prescinde das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 3 - Recurso conhecido como habeas corpus originário, que é denegado., (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, RHC 14428 SE 2003/0067224-8, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, julgado em 15/02/2007, publicado em DJ 23/04/2007. P. 310).

Roubo duplamente majorado. Crime praticado com emprego de arma e em concurso de agentes - Alegação de nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na delegacia e também em juízo - Uso indevido de algemas durante o reconhecimento judicial afastado, eis que indispensáveis para resguardar a segurança do local - Reconhecimentos que não precisam necessariamente observar as formalidades do disposto no artigo 226 do CPP - Preliminar de nulidade rejeitada. MÉRITO - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas na terceira fase da dosimetria Necessidade - Regime inicial fechado mantido - Recursos parcialmente providos., (TJ/SP, APL 0085.631-73.2011.82600500 SP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, julgado em 03/04/2014, publicado em 07/04/2014).

Ademais, o reconhecimento não está protegido pelo princípio do nemo tenetur se detegere, pois não demanda um comportamento ativo do acusado.

E, de novo, é prova subsidiária até mesmo a confissão dos acusados.

Também descabida a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão da desistência da oitiva da vítima sem anuência da parte contrária.

A vítima foi arrolada pelo Ministério Público, e sua desistência foi requerida pela parte que a arrolou.

Na resposta a acusação a defesa arrolou as testemunhas arroladas pelo Ministério Público junto à denúncia (fls. 281). Vítima não é testemunha.

Não arrolando a vítima, o que poderia ter feito no momento processual oportuno, não

cabe a defesa opinar sobre sua dispensa.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada aos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 24, 32/33 e 93), documento pessoal da vítima comprovando sua idade (fls. 25), cópia do bilhete falso (fls. 78 e 109), cópias de solicitação de envio de TEDs (fls. 79/80 e 107/108), auto de entrega (fls. 191), ofício do Banco do Brasil contendo informações sobre as TEDs realizadas (fls. 351/353), exame pericial dos celulares apreendidos com João Victor e Sara (fls. 884/913), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu João Victor, na fase policial (fls. 21/22), afirmou que ele, Sara e "Careca" abordaram a vítima, uma senhora de idade, com a finalidade de aplicarem o golpe do "conto do bilhete premiado"; narrou que disse à vítima que era de Mirassol e que não estava encontrando um certo endereço; juntamente com Sara, que se apresentou com Dra. Daniela, fazendo-se passar por advogada, inventaram para a vítima que ele estava portando um bilhete da "Quina", e que havia sido premiado com um montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) mas, como era "Testemunha de Jeová", não poderia retirar o tal prêmio. A vítima concordou em "ajudá-lo", então ele e Sara colocaram a vítima no interior de seu veículo Renault Logan e a levaram até a agência da Caixa Econômica Federal localizada no centro da cidade. Propuseram a vítima que ela desse R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e que ela receberia a metade do prêmio, ou seja, R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Sara foi a agência da CEF com a vítima e lá a vítima fez duas transferências (TED), para duas outras contas, arrumadas pela "Sara", cada uma no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em seguida foram com a vítima até o Shopping esperar a confirmação das transferências bancárias. Percebendo que estavam demorando, resolveram deixar a vítima em sua casa e se evadiram, tomando rumo da Rodovia BR-153, pois iriam voltar para a cidade de Goiânia/GO. Disse que quando pararam em um posto de gasolina foram abordados por policiais, momento em que o outro parceiro, o "Careca" conseguiu se evadir. Disse que não conhece a ré Jaqueline; acredita que ela seja "contato" de sua parceira Sara; disse que também não conhece Isaias Alves Lima Junior, titular da outra conta que seria usada para o depósito da vítima.

Em juízo, confirmou ter praticado o delito de estelionato apenas na companhia de sua namorada Sara, alegando que seu tio, João Mário, nada sabia sobre o delito. Alegou que João Mário o convidou para realizar uma viagem de Londrina, cidade onde residiam, até São José do Rio Preto, pois seu tio iria realizar a compra de um carro. Combinou com Sara de cometer o crime. No dia dos fatos João Mario saiu do hotel em que estavam hospedados para buscar o carro que iria comprar em outra cidade, enquanto ele e Sara começaram a perambular pela cidade em busca de uma vítima para praticar o crime, oportunidade na qual encontraram a vítima.

Posteriormente à prática do crime, por volta de 17h, entrou em contato com João Mário perguntando sobre sua localização e então foi até um posto de gasolina em Nova Granada encontrar o tio, onde a abordagem policial foi feita e ele contou ao tio sobre o ocorrido e disse para ele ir embora. Declarou não conhecer Jaqueline e que foi sua namorada, Sara, foi quem deu os números das contas para a realização das transferências. Disse que todos estavam hospedados no mesmo hotel, mas em quartos separados e no dia dos fatos, João Mário não estava em Rio Preto e não soube informar em qual cidade ele se encontrava no momento do crime. Disse que foi até a casa da vítima e ela entregou 4 mil reais, valor que foi dividido entre ele e Sara, negando a prática do furto, alegando que a vítima entregou o dinheiro para receber o bilhete premiado.

A ré Sara, na fase policial (fls. 06/07), disse que é de Londrina/PR e em razão de necessidades financeiras resolveu vir até São José do Rio Preto, juntamente com outras duas pessoas da mesma cidade, para tentar aplicar golpes do bilhete premiado. Informou que conhecia apenas uma das pessoas, o réu João Victor, e a outra pessoa sabia apenas o apelido, "Careca". Disse que vieram para Rio Preto num veículo de cor preta, que não sabe a marca e modelo, que pertencia a Careca. Chegaram a cidade e foram até a área central, visando encontrar alguma pessoa idosa para aplicar o golpe. Esclareceu que viram a vítima, uma senhora, e João Victor a

abordou, pedindo informação sobre um endereço; logo depois, também foi ao encontro deles, no intuito de ajudar a achar o endereço, sendo certo que já haviam previamente ajustado toda a história, ou seja, que ele estava perdido, a procura de um endereço de uma loja, onde teria ganhado uma "rifa", João Victor apresentou um resultado da "quina", onde estava escrito que o prêmio estava avaliado no importe de R\$10.811.100,35. Narrou que a vítima se interessou sobre o prêmio; então apresentou-se à vítima como Daniele e disse que era advogada, oferecendo ajuda para conferir o prêmio, afirmando que tudo foi previamente combinado. Esclareceu que disse à vítima que teria consultado o bilhete na internet e confirmou que era válido. João Victor disse que estava sem documento e que precisava de ajuda para resgatar o prêmio; disse que se dispôs a "ajudá-lo" a resgatar o prêmio, o que também foi feito pela vítima. O réu João Victor disse que venderia o bilhete por R\$ 800.000,00. Então, propôs dela e a vítima dividirem e disse que tinha R\$ 400.000,00 e que iria fazer uma transferência; narrou que foi até uma casa, que não era sua, e apresentou um comprovante de transferência para a vítima e João Victor; este sabendo que era falso, aceitou a suposta transferência. A vítima disse que iria na agência da Caixa Econômica Federal para fazer a transferência, porém antes levaram-na até a casa dela para terminar o almoço; percebeu que ela tinha R\$ 6.000,00 guardados numa caixa, que ela mostrou e entregou como sendo parte do pagamento da parte dela. Após levaram a vítima até a agência bancária. Informou que no banco se passou como sobrinha da vítima e disse que precisava de R\$ 400.000,00, em duas operações de R\$ 200.000,00 cada, para comprar um imóvel, o que foi confirmado pela vítima. Informou que os titulares das contas bancárias emprestaram suas contas para o depósito. Foram realizadas as duas transferências bancárias e após foram ao Plaza Shopping; depois deixaram a vítima na casa dela. Na sequência, pegaram "Careca", que não "apareceu" nesse golpe mas sabia de tudo, e foram embora, sentido ao Estado de Minas Gerais. Pararam num Posto nas margens da Rodovia BR-153, momento em que foram abordados por policiais civis. "Careca", ao perceber a aproximação da viatura policial, antes da chegada dos policiais, saiu correndo para um canavial; ela e João Victor foram abordados, pois não correram. Informou que foi a primeira vez que realizou esse golpe. Ao ser questionada sobre o valor pedido, esclareceu que citaram a quantia de R\$ 800.000,00, pois a vítima disse que tinha cerca de R\$ 500.000,00 em conta, e por isso, disseram que a parte dela era R\$ 400.000,00. Acredita que as transações foram canceladas. Disse estar arrependida. Em juízo (fls. 962/963), afirmou que praticou o delito de estelionato contra a vítima na companhia de João Victor, que era seu namorado, mas negou a participação de João Mário, tio de João Victor, dizendo que ele nada sabia e que quando o encontraram no posto de gasolina, disseram para João Mario ir embora, porque ela e João Victor tinham feito uma "besteira". Alegou que veio de Londrina para São José do Rio Preto com João Victor e João Mário porque este último realiza compra e venda de carros e os convidaram para acompanhá-lo até São José do Rio Preto porque ele iria fazer uma transação de comercialização de veículo e precisaria que João Victor voltasse a Londrina dirigindo o veículo que ele compraria se o negócio desse certo. Alegou que ela e João Victor saíram de Londrina com a intenção e praticar o golpe, mas João Victor pediu para que não comentasse nada com o tio João Mário. Disse que quando chegaram em São José do Rio Preto foram para um hotel; na manhã seguinte João Mário foi negociar o veículo na cidade de Nova Granada, enquanto ela e João Victor ficaram rodando com o carro a fim de praticar o delito de estelionato. Indagada como João Mário foi até Nova Granada, a ré não respondeu, narrando novamente que vieram de Londrina para João Mário comprar um carro. Alegou que João Mário estava no posto e ligou para ela e João Victor; posteriormente, se corrigiu dizendo que, na verdade, ela e João Victor ligaram para João Mário dizendo que eles estavam no posto; João Mário foi até o posto e, quando ela e João Victor viram as viaturas e movimentação, falaram para João Mário ir embora porque eles tinham feito "besteira". Disse que não conhece Jaqueline e não sabem como chegaram até ela. Alegou que na verdade não praticou furto contra a vítima, alegando que a vítima entregou o dinheiro a ela livremente, como forma de "pagamento" pelo bilhete, negando, assim, que tivesse subtraído o dinheiro de qualquer caixa; disse que a vítima lhe entregou apenas R\$ 4.000,00 da vítima, e não R\$ 6.000,00, como consta

dos autos. Disse que ficaram apenas um dia em São José do Rio Preto; vieram para São José do Rio Preto no dia 30/11 e ficaram na cidade até 01/12. Afirmou que ela, João Victor e João Mário ficaram no mesmo hotel; não se recorda qual nome que se apresentou no hotel; disse que usou o nome de "Daniele" para praticar o golpe. Disse não se lembrar quantos celulares tinha com ela, mas tinha pelo menos um celular. Afirmou que "João Feijão" é alcunha de João Victor. Não sabe quem é Marcelo. Indagada quem informou para quais contas deveria ser transferido o dinheiro da vítima, permaneceu em silêncio. Afirmou que entrou no banco com a vítima e se apresentou como Daniele, dizendo ser sobrinha dela. Disse que combinou com a vítima que ela deveria pagar "quatrocentos e poucos mil", pois ela disse que tinha R\$ 6.000,00 em casa e R\$ 500.000,00 no banco; não soube explicar por que pediram um valor "quebrado" pra vítima e não valor arredondado, como R\$ 400.000,00. Disse que a vítima lhe entregou R\$ 6.000,00 em dinheiro quando foi até a casa dela. Indagada porque ela e João Victor estavam na posse de apenas R\$ 4.000,00 quando da abordagem policial, e não R\$ 6.000,00, ela mudou a versão, dizendo que, na verdade, a vítima lhe entregou R\$ 4.000,00, negando que já tivesse entregado R\$ 2.000,00 a João Mário.

O corréu João Mário não foi localizado para ser ouvido em solo policial (fls. 195) e não compareceu em Juízo para interrogatório

A corré Jacqueline, na fase policial (fls. 90/91), disse que estava em Belo Horizonte/MG há cerca de três ou quatro meses passando alguns dias na casa de seu irmão, quando conheceu em uma bar "Fabiana"; fizeram amizade e "Fabiana" perguntou se poderia fazer a transferência de um dinheiro para a sua conta bancária e que precisava ser no Banco do Brasil. Disse que passou o número de sua conta para "Fabiana", que lhe informou que, na verdade, quem precisava usar a conta era uma amiga dela, de nome Joyce, que estava com a conta bloqueada. A transferência não foi feita naquele dia e então esqueceu do assunto. Voltou para Vitória/ES e um tempo depois Joyce entrou em contato via WhatsApp, dizendo que iria fazer a transferência para a sua conta e que era para ela transferir para outra conta, que Joyce indicaria posteriormente. Joyce disse que estava acostumada a lidar com valores altos, mas não disse qual valor seria a transferência para a conta da ré, tampouco porque o dinheiro seria transferido para sua conta; nunca perguntou a Joyce porque ela não transferia diretamente para a conta de destino. Joyce entrou novamente em contato com ela e pediu que fosse até a sua agência bancária e verificasse se sua conta não estava bloqueada, pois faria a transferência; Joyce também disse que mandaria uma pessoa de nome Fernando para auxiliá-la no banco, afirmando que já havia conversado com Fernando antes de Joyce passar o contato dele. No dia 30/11/2021 encontrou-se com Fernando na porta da sua agência do Banco do Brasil, em Jardim Camburi, Vitória/ES. Disse que falou a Fernando que não precisava acompanhá-la até o interior da agência. Conversou com o atendente, que disse que não tinha problema nenhum com sua conta, que ela não estava bloqueada e que seu limite para transferência era de R\$ 350.000,00. Disse que em 01/12/2021 Joyce disse que o depósito dela iria cair na conta e que era para ela fazer a transferência; Joyce a orientou para ligar para ela quando estivesse na boca do caixa, que ela lhe passaria o número da conta. Joyce também disse que Fernando a encontraria na agência bancária. Enquanto estava no banco, Joyce lhe mandou várias mensagens pedindo que olhasse seu saldo na conta bancária para ver se o depósito havia caído; disse que fez vários prints da tela do celular mostrando que não tinha caído nenhum depósito, até que, na última vez viu que havia caído um depósito de duzentos mil reais. Joyce então mandou um número de conta, dizendo que era para transferir R\$ 198.000,00; então informou o número da conta e o valor a ser transferido para a atendente do caixa, tendo ela afirmado que para fazer a transferência precisaria aumentar o limite da conta para transferência. A atendente do caixa chamou o gerente, que inclusive conversou com Joyce pelo telefone. Disse que ficou aguardando na agência, enquanto Joyce tentava resolver com o gerente. O gerente foi para dentro do banco e demorou a voltar, sendo que algum tempo depois chegaram policiais na agência bancária. Perguntou a Joyce se ela estava mexendo com algo ilícito e ela disse que não. Enquanto conversava com Joyce ao telefone, o policial pediu que lhe entregasse o telefone e a conduziu à delegacia. Disse que

Joyce havia lhe prometido algum dinheiro pelo trabalho, ou seja, por realizar a transação bancária, mas não disse quanto lhe daria. Afirmou que Fernando não apareceu na agência bancária; não saber onde Fernando mora, tendo ele afirmado que mora em Serra/ES. Alegou que não sabe a origem do dinheiro depositado em sua conta e só estava fazendo um favor.

Em juízo (fls. 962/963) reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que apenas fez um favor, emprestando sua conta para uma amiga receber uma transferência bancária. Alegou que não receberia nada pelo empréstimo da conta bancária. Disse que não conversou mais com Fabiana. Alegou que "eles" tentaram contato com ela através de Fabiana e sua irmã, oferecendo ajuda, mas não falou com ninguém. Disse que não questionou Fabiana e Joyce porque a pessoa que iria transferir o dinheiro para sua conta não poderia transferir diretamente para a pessoa que iria receber, sem ser necessário passar por sua conta. Alegou que conversou pelo telefone, na agência bancária, no viva voz.

A vítima E.A.G., na fase policial (fls. 09/10), disse que é aposentada. Na data dos fatos, por volta das 11h00 estava indo no restaurante próximo a sua residência quando encontrou um rapaz que aparentava estar passando mal e disse que iria entregar a ela um bilhete premiado para que ela conferisse na lotérica e, caso estivesse premiado, daria a ela o valor do bilhete; concomitantemente, apareceu uma mulher dizendo que era advogada, identificou-se como Daniele e que disse que iria conferir o bilhete na lotérica. Quando a mulher voltou, informou que o bilhete era premiado, mas que ninguém apareceu para retirar o prêmio e que para que conseguisse retirar o prêmio precisaria "dar um dinheirinho"; o rapaz determinou que seria o valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais). Desta feita, disse a ambos que precisava almoçar, ocasião em que se dirigiu ao restaurante, pegou a marmita, foi para sua residência, almoçou e retornou para frente da residência, local em que o casal a aguardava. Disse que então entrou em um carro com ambos, que não sabe descrever, só sabe dizer que era preto, e foram até a agência da Caixa Econômica Federal, visando sacar o valor de R\$ 800,00, que seria garantia do prêmio do bilhete premiado, que era no importe de R\$ 10.811.100,35, e que o rapaz disse que se a vítima pagasse o valor de R\$ 800,00, sacaria o valor do prêmio. Chegando na agência, foram até a mesa da gerência; foi atendida por uma moça de cabelo vermelho e com tatuagens nos braços que não se recorda o nome, que trabalha no banco, sendo que estava com a pessoa de nome "Daniele". A funcionária do banco questionou o que desejava e "Daniele" disse que era sobrinha dela e que ela gostaria de comprar uma casa, não se recordando o valor exato dito por Daniele. Não se recorda de todo o assunto tratado por "Daniele" com a funcionária do banco, apenas que lhe foi apresentado duas ordens de pagamento, que achou que fosse no valor de R\$ 200,00 cada; disse que assinou as ordens de pagamento sem ler, acreditando na palavra de "Daniele", ou seja, que eram dois saques de R\$ 200,00 para inteirar o valor de R\$ 800,00 iniciais. Após sair do banco com "Daniele", dirigiram-se ao mesmo veículo; "Daniele" disse que o outro rapaz se chamava "Roberto"; na sequência, ambos a deixaram em sua residência, sendo dito por "Daniele" que o dinheiro poderia ser sacado no dia seguinte, inclusive deixou o "bilhete premiado" com ela para que fosse feito o eventual saque. Quando ainda estava entrando na sua casa, policiais chegaram e informaram do possível do golpe; os policiais a conduziram até a delegacia, pois sua filha Janete estava registrando a ocorrência; ao chegar nesta unidade policial, sua filha lhe informou que havia sido vítima de golpe e que as transações que ela autorizou na Caixa Econômica Federal eram no valor de R\$ 200.000,00 cada, para destinatários diferentes, totalizando a quantia de R\$ 400.000,00. Alegou que no ano de 2015 sofreu um aneurisma cerebral, possuindo sequelas leves de esquecimento. Informou que durante a ida de Daniele em sua casa, foi derrubada uma caixa que continha dinheiro e este se espalhou; ao retornar para sua casa, foi na caixa que derrubou e percebeu que foi subtraída a quantia de R\$ 6.000,00, que estava nessa caixa, cujo dinheiro estava guardando para uma viagem. Na delegacia reconheceu a ré Sara como sendo a pessoa que se apresentou como Daniele e o réu João Victor como sendo rapaz que a abordou e lhe ofereceu o bilhete premiado.

A testemunha Janete, filha da vítima, na fase policial (fls. 11), disse que recebeu

uma ligação de sua irmã Neiva, dizendo que recebeu uma ligação da gerente da agência bancária Caixa Econômica Federal, de nome Andressa, informando que a vítima compareceu na agência acompanhada de uma mulher chamada "Daniele", que se identificou como sobrinha da vítima e efetuou duas transferências, TED, no valor de R\$ 200.000,00 cada, para dois destinatários diferentes. De posse destas informações, foi até sua residência onde reside com sua mãe, e encontrou a bolsa de sua mãe aberta e vazia sobre a mesa, mas a genitora não estava. Então se dirigiu até a agência bancária e o gerente Altair lhe informou que já havia feito contato telefônico com as duas agências bancárias a fim de bloquear as transferências, e também lhe entregou as duas solicitações de envio de TED. No entanto para finalizar o atendimento bancário, o banco solicitou a apresentação de boletim de ocorrência. Diante de tal situação, compareceu na delegacia para lavrar a ocorrência como também para localizar sua genitora. Disse que a vítima sofreu um aneurisma cerebral em 2015 e restou sequelada com esquecimentos e vertigens.

Em juízo (fls. 962/963), reiterou a versão prestada em solo policial, acrescentando que quando compareceu ao banco viu imagens de câmera de segurança de sua mãe acompanhada de uma mulher, a qual não conhecia. Disse que na esquina de sua casa, onde também reside a vítima, há uma autopeças e através das imagens desse estabelecimento comercial, a Polícia conseguiu identificar o veículo utilizado pelos agentes e localizá-los. Afirmou que a vítima efetuou duas TEDs de R\$ 200.000,00 cada uma; o dinheiro foi bloqueado e devolvido à vítima. Afirmou que depois dos fatos a vítima estava muito estranha; na delegacia apresentou três versões diferentes; afirmou que indagou à vítima se os agentes deram alguma coisa para ela beber ou comer, e ela disse que eles lhe deram um suco, dizendo que antes de irem ao banco a levaram ao shopping para almoçar. Afirmou que a vítima narrou que foi abordada na rua por um rapaz, que lhe ofereceu um bilhete premiado no valor de R\$ 10.000.000,00; a vítima lhe disse que não aceitou a proposta do rapaz, mas ele insistia e batia a cabeça na parede, como se tivesse algum problema de saúde; nesse ínterim apareceu uma moça que disse ser advogada, e confirmou que o bilhete era verdadeiro. Então eles pediram R\$ 800,00 pelo bilhete; a vítima se convenceu em comprar o bilhete e os três foram até o shopping almoçar e depois foram ao banco fazer a transferência. Disse que a vítima narrou que a moça se apresentou como Daniele e disse para a gerente do banco que era sua sobrinha, mas que ela não ouviu a conversa de "Daniele" e a gerente. Narrou que a vítima teve um aneurisma em 2015 e partir de então faz tratamento com neurologista, mas sempre teve uma vida normal, independente e ativa, afirmando que apenas tem alguns "esquecimentos". Disse que depois dos fatos a vítima teve uma piora significativa, chorava todos os dias, caiu duas vezes e o neurologista concluiu que ela teve um declínio cognitivo. Afirmou que a vítima fez o reconhecimento dos réus, o rapaz e a moça, na delegacia. Afirmou que a vítima narrou que ela foi com os réus João Victor e Sara até a casa dela e que a bolsa dela caiu no chão e eles pegaram o dinheiro; disse que o dinheiro foi apreendido na bolsa da Sara e devolvido. Narrou que quando chegou em casa, encontrou a bolsa da vítima do avesso, o que achou muito estranho, pois a vítima nunca deixou a bolsa assim.

Os policiais civis Arthur e Paulo Alberto, na fase policial (fls. 03/04 e 05), narraram que na tarde dos fatos a testemunha Janete foi até a unidade policial informar que sua genitora E.A.G., teria sido vítima do golpe do bilhete premiado, e que teria transferido o valor de R\$ 400.000,00 para duas contas, efetuando a transferência de R\$ 200.000,00 para cada conta, e que os funcionários do banco desconfiaram e avisaram ela. Diante dessa informação foram até a casa da vítima e, ao encontrarem-na, ela disse que havia adquirido um bilhete premiado no valor de R\$ 10.000.000,00. Foram até a agência bancária e identificaram a mulher que acompanhou a vítima no interior da agência, e realizaram o acompanhamento dela pelas adjacências da Caixa Econômica. Após foram até a casa da vítima, analisaram as câmeras de imóveis vizinho e observaram que a vítima saiu do interior de um veículo Renault/Logan, cor preto, sendo que não foi possível visualizar a placa. De posse dessas informações repassaram as características do veículo em grupos policiais e no final da tarde, receberam a informação de que um veículo Renault/Logan, cor preto, foi avistado em alta velocidade na BR-153, sentido Nova Granada; as polícias

civis, militares e rodoviária federal foram avisadas sobre o veículo. Disse que sua equipe policial se dirigiu pela citada rodovia e ao aproximar do Posto Sertanejo, no município de Nova Granada, avistaram um veículo com as mesmas características; realizaram a abordagem em conjunto com outros policiais. Quando se aproximaram do veículo suspeito, indagaram quem era o proprietário do veículo, sendo informado por populares que as pessoas que saíram do veículo correram para os fundos do posto; duas pessoas foram abordadas, Sara Regina e João Victor; ao serem questionados, ambos confessaram os fatos, inclusive informaram que tinham cerca de R\$ 4.000,00, que pertenciam à vítima, bem como, disseram que o terceiro indivíduo que possui o apelido de "Careca", conseguiu se evadir. Os aparelhos celulares e o dinheiro foram apreendidos.

Em juízo (fls. 962/963), o policial Paulo reiterou a versão prestada em solo policial. Acrescentou que após a prisão de João Victor e Sara conseguiram imagens no posto de gasolina do terceiro indivíduo, o "Careca", que se evadiu no momento da prisão, identificado como sendo o réu João Mário. Afirmou que os réus haviam subtraído da vítima R\$ 6.000,00 e no momento em que houve a abordagem policial eles já haviam dividido o dinheiro entre os três, R\$ 2.000,00 para cada, sendo apreendidos apenas R\$ 4.000,00, que seria a parte de Sara e João Victor. Disse que Sara e João Victor confirmaram que o dinheiro apreendido foi subtraído da vítima. Confirmou que Sara e João Victor confessaram toda a dinâmica do fato criminoso praticado por eles. Com relação ao dinheiro apreendido em poder dos réus, disse que os réus alegaram que convenceram a vítima a lhes entregar como forma de pagamento pelo bilhete premiado.

Os policiais militares Jean Felipe e Daniel Dondoni, na fase policial (fls. 86/87 e 88/89), narraram que foi a equipe de inteligência do 10 BPM, solicitou que comparecem até o Banco do Brasil para averiguar uma possível situação de golpe. Foram em duas viaturas até o local determinado e fizeram contato com Alexandre, gerente do banco, este os informou que, uma senhora chamada Jaqueline Gomes Sampaio, de cerca de 50 anos, estava no banco e tentou efetuar uma transferência no valor de R\$200.000,00 para "Capital de Instituição de Pagamentos Ltda.", CNPJ 34.942.560/0001-87, em um dos caixas de atendimento. Como a quantia era muito alta e o valor seria transferido para uma conta "suspeita", uma das atendentes chamou o gerente para que ele tomasse conhecimento. Diante do ocorrido, Alexandre fez contato com um dos militares da inteligência e repassou a informação. Narraram que na tentativa de entender o ocorrido, conversaram com Jaqueline. Ela informou que estava em Belo Horizonte há alguns dias atrás e lá uma amiga chamada "Fabiane" passou a ela o contato para outra pessoa, chamada "Joyce", para receber uma quantia de "Joyce" e transferir para outra pessoa; alegou que naquele dia foi ao banco para efetivar a transferência, afirmando que receberia uma quantia mas não sabia quantificar qual o valor; alegou não conhecer "Joyce" e que somente fez contato com ela por meio de WhatsApp. Na sequência, Alexandre informou que filtrou a origem do dinheiro e descobriu que a proprietária da conta era a vítima E.A.G., que estava desaparecida e sem possibilidade de contato com seus familiares no estado de São Paulo, cidade de São José do Rio Preto, e que ela foi vítima do "golpe do bilhete premiado", havendo registro de boletim de ocorrência; tais fatos foram confirmados com Marcos, chefe da equipe de inteligência.

Em juízo (fls. 962/963), o policial Daniel reiterou a versão prestada em solo policial. Acrescentou que o gerente do banco acionou a polícia porque havia sido comunicado pela agência da vítima que se tratava de um golpe. Afirmou que Jaqueline tentou fazer a transferência do dinheiro que foi depositado na conta dela para terceira pessoa, mas a agência bloqueou diante da informação da agência da vítima. Disse que Jaqueline não agiu com violência e disse que não entendia o porquê da presença policial. Disse que Jaqueline informou que a amiga que pediu para realizar a transferência lhe prometeu uma porcentagem do valor.

A testemunha Andressa, gerente do Banco Caixa Econômica Federal, narrou em Juízo que na data dos fatos a vítima compareceu à agência bancária acompanhada de uma mulher, que se apresentou sobrinha da vítima, a fim de fazer transferências bancárias para a compra de um imóvel. Afirmou que fez o atendimento, o pré-cadastro que é necessário para fazer as transferências; quando foi realizar o pós

atendimento, viu que havia uma observação no sistema de que a vítima fora vítima de um golpe, em maio de 2019, oportunidade em que a filha da vítima, Neiva, solicitou que quando a vítima fizesse alguma transação, fosse comunicado aos filhos. Então, ligou para a filha da vítima e informou que ela foi ao banco e fez uma transferência para a compra de um imóvel; nesse momento, a filha da vítima começou a gritar que a vítima “estava sequestrada”; informou ao gerente geral, que tomou providências quanto às transferências, entrando em contato com outros bancos. Disse que a mulher que acompanhava a vítima não apresentou qualquer documentação, pois não é necessário. Afirmou que as transferências foram feitas para Isaias Alves Junior e Jaqueline Gomes Sampaio. Afirmou que as transferências foram efetivadas, mas conseguiram restituir os valores à vítima. Afirmou que não tem condições de reconhecer a ré porque a pessoa que foi na agência com a vítima estava usando máscara. Afirmou que a acompanhante da vítima conversava mais, disse que a vítima iria comprar um imóvel, e a vítima apenas confirmava. Afirmou que a acompanhante chamava a vítima de “tia”.

A Testemunha de defesa Natalya Mantovani da Silva, ouvida em juízo, disse que conhece a ré Sara há quatro anos, ela trabalhava no salão de beleza que frequentava; não são amigas íntimas. Nada sabe sobre os fatos narrados na denúncia; nada sabe que a desabone; é uma boa profissional.

Eis a prova colhida.

Conforme exposto, não resta dúvida de que os réus João Mário, João Vítor e Sara praticaram o delito de associação criminosa narrado na inicial.

Nessa esteira, restou demonstrado que os réus formaram associação criminosa especializada na aplicação de golpes conhecido como “bilhete premiado”, em que dizem falsamente que foram contemplados com um bilhete de loteria e vendem o prêmio inexistente com deságio para as vítimas.

Na associação criminosa cada réu tinha papel definido, demonstrando a estabilidade e a permanência do grupo.

O réu João Mário é o autor intelectual dos delitos, cunhando todas as ações delituosas tais como locais de ação no território nacional, inclusive organizando hospedagens, alimentação e deslocamentos, perfis de vítimas e papéis a serem exercidos pelos demais membros da associação enquanto ele vigia a ação delituosa e aguarda para empreenderem fuga.

O réu João Victor, sobrinho de João Mário é o responsável por atos de execução necessários para atuação do grup, além de exercer o papel da pessoa contemplada com o falso bilhete premiado.

A ré Sara Regina, por sua vez, exerce o papel da pessoa que confirma a autenticidade do falso bilhete premiado e convence a vítima a efetuar um pagamento para que o prêmio possa ser levantado.

Tais fatos restaram devidamente comprovados pela atividade investigativa, que relatou e apontou que os réus já aplicaram o mesmo golpe em diversas regiões do país, sendo informado aos policiais, já em sede da Delegacia, de forma informal, que os costumavam se dirigir com frequência para Goiânia/GO, onde aplicaram diversos golpes e, naquele dia, estavam deslocando-se para Goiânia-GO para aplicação do mesmo golpe naquela cidade, demonstrando, assim, a estabilidade e a permanência da associação criminosa (fls. 202).

Aliado a tais provas, o exame pericial dos celulares apreendidos com João Victor e Sara (fls. 884/913) comprova a associação dos réus para a prática reiterada de crimes. Nesse sentido, do celular apreendido em poder de João Victor, é possível extrair mensagens em que ele diz que está “trampando” no “bilhete”; em outros trechos de conversas é possível perceber que o réu procura por meios para falsificar documentos e elementos eletrônicos, procurando por software, diz que “tava precisando de alguém que tem impressora 3D pra fazer uma caminhada ali”, confirma que precisa de uma “pecinha preta que enrosca o cartão”; pergunta se “conhece alguém que tem gráfica para fazer uns adesivos de banco”; tais elementos demonstra a permanência da atividade ilícita do grupo, que se organizava buscando materiais que lhes garantissem o sucesso da empreitada criminosa, sendo certo que pelas mensagens acima mencionadas é possível observar que João Victor, além de desempenhar o papel da pessoa contemplada com o falso bilhete premiado, como

ocorreu no caso destes autos, também exercia papel importante para angariar meios materiais para possibilitar a execução dos golpes, como impressores especiais e softwares necessários para clonagem de cartões, invasão de sistemas etc. Ademais, restou demonstrado que João Mário era o autor intelectual do grupo; nesse sentido, a ré Sara narra em seu interrogatório policial que "Careca" não "apareceu" no golpe mas sabia de tudo, pois tinham ajustado previamente toda a conduta delitiva, sendo certo que a atividade investigativa corrobora tal afirmação da ré ao explicitar que ela e João Victor informaram que João Mário, tio de João Victor, era o membro mais velho do grupo e responsável por toda a logística e custos financeiros e que ele não aparecia nos golpes, que era encenado por Sara e João Victor (relatório de fls. 203).

Saliento que tais informações fornecidos por Sara e João Victor proporcionaram a identificação de "Careca" como membro da organização, sendo certo ainda que na imagem de fls. 203 é possível ver João Mário efetuando o pagamento dos gastos do grupo no posto de abastecimento, o que também corrobora seu envolvimento nos delitos, sua atuação como mentor do grupo, responsável pelos custos financeiros como dito pelos réus, bem como a estabilidade do grupo.

O envolvimento e participação de Sara no grupo também é incontestável. Nesse sentido, Sara informou em seu interrogatório prestado em solo policial que os titulares das contas bancárias emprestaram suas contas para o depósito, deixando clara sua participação em angariar tais contas. Ademais, Sara utilizou-se, ao menos, de duas identidades falsas; no banco e para a vítima identificou-se como "Daniele", enquanto no hotel em que se hospedou com o grupo criminoso identificou-se como "Silvia P. Pereira", sendo certo que um dos telefones celulares apreendido com ela havia conta em nome de "Dr Danielle Roberta" (fl. 910/911), telefone que possuía DDD 62, ou seja, do Estado de Goiás, apesar da ré alegar se moradora do Estado do Paraná, situação que deixa claro que é rotineiro para a ré assumir falsas identidades.

Saliento que quando da realização de diligências no hotel que o grupo criminoso se hospedou nessa cidade para a prática dos delitos, Sara utilizou o nome falso de "Silvia P. Pereira", como já dito, hospedando-se no quarto nº 0306, entrando no dia 30/11/2021 às 18h15 e saindo no dia 01/12/2021 às 09h11s; João Victor se hospedou no quarto nº 0115, utilizando do nome falso de João Paulo Cardoso Batista, entrando no dia 30/11/2021 às 17h19 e saindo no dia 01/12/2021 às 09h05 e, por fim, João Mário da Silva, também se hospedou no mesmo hotel, no quarto nº 0107, utilizando-se de seu nome verdadeiro, uma vez que não aparece na cena do golpe, entrando no dia 30/11/2021 às 16h44 e saindo no dia 01/12/2021 às 09h11.

Ora, se Sara e João Victor eram namorados, como alegado por eles em juízo, não haveria por que se hospedassem em quartos separados, chegando ao hotel em horários diversos.

Mais uma vez resta claro que o grupo dirigiu-se a esta cidade para a prática de delitos que estavam habituados e organizados a praticarem delitos.

Por outro lado, com relação à corré Jacqueline não há prova suficiente da sua participação no delito de associação criminosa.

Extraí-se dos autos que a ré emprestou a conta para o depósito dos valores pela ré Sara, mediante recebimento de valores. É certo que é uma situação inusitada e ela poderia desconfiar que fosse algo irregular; entretanto não há prova de que sabia da conduta criminosa a ser executada e anuiu ao delito. Prova disso é que a ré Sara mandou pessoa de confiança para acompanhar a ré Jacqueline ao banco, identificado como Fernando, certamente para fiscalizar o recebimento e transferência de valores, o que demonstra que a ré Sara não tinha confiança em Jacqueline.

Assim, embora seja evidente que Jacqueline tinha ciência que o dinheiro tinha origem ilícita, não há prova robusta de que sabia do que se tratava e que anuiu com consciência e voluntariedade para o cometimento do crime, portanto a absolvição de Jacqueline se impõe.

Com relação ao delito de estelionato, também não há dúvida quanto à autoria dos réus Sara Regina, João Mário e João Victor.

Na data dos fatos, os réus vieram até esta cidade em um veículo de cor preta à procura de uma vítima para aplicarem o golpe do bilhete premiado. Encontraram a

vítima e então o réu João Victor a abordou, pedindo informação sobre um endereço; logo depois, Sara também foi ao encontro deles, fazendo-se passar por uma advogada, oferecendo "ajuda" ao rapaz. Durante a conversa, João Victor apresentou um bilhete premiado à vítima, no importe de R\$ 10.811.100,35, e ofereceu a ela e à suposta advogada, a corré Sara. Sara convenceu a vítima a adquirir o bilhete em "sociedade" com ela.

Todo o engodo dos réus sobre a vítima está devidamente demonstrado pelo interrogatório dos réus João Victor e Sara, bem como pelas declarações da vítima na fase policial, sem olvidar que o exame pericial realizado no celular apreendido em poder da ré Sara traz várias mensagens trocadas entre os integrantes do grupo, nas quais eles analisam a vítima, avaliam a viabilidade do golpe, trocam opiniões sobre as atitudes que devem ser tomadas pelo grupo a fim de garantir o sucesso da ação criminosa (fls. 884/913).

Os réus Sara e João Victor foram com a idosa até a agência da Caixa Econômica Federal, Rua Marechal Deodoro; na ocasião, Sara se identificou para a gerente do banco como sobrinha da vítima e fez com que ela realizasse duas transferências de R\$ 200.000,00 para contas indicadas por eles, sendo uma delas da acusada Jaqueline e a outra de terceiro não identificado.

Após a aplicação do golpe, os réus Sara Regina e João Victor se encontraram com o réu João Mário, vulgo "Careca" e, em fuga, rumaram em direção a Minas Gerais. Durante o trajeto, pararam em um posto às margens de BR-153, conhecido como 'Posto Sertanejo'.

A gerência da Caixa Econômica Federal, desconfiada das transferências operadas pela vítima, comunicou os fatos às filhas dela, Neiva e Janete Giacomel que, inteirando-se dos fatos, registraram a ocorrência.

Policiais Cíveis, imediatamente após o registro da ocorrência, deslocaram-se até a agência bancária e passaram a analisar as imagens do circuito interno de segurança, ocasião em que identificaram a denunciada (imagem às fls. 201). Em seguida, foram até a residência da vítima e verificaram em câmeras de segurança de vizinhos, oportunidade em que identificaram o veículo utilizado pelos réus, como sendo um Renault Logan, cor preto, oportunidade em que irradiaram a notícia do crime, bem como as características do veículo em grupos Policiais.

No final da tarde, no mesmo dia, os Policiais receberam comunicação que um veículo Renault Logan, cor preto, havia sido visto em alta velocidade na BR-153 sentido Nova Granada, ocasião em que se deslocaram até o Posto Sertanejo, local em que referido veículo estava estacionado. No local abordaram os réus Sara e João Victor, ao passo que o réu João Mário conseguiu fugir por um canavial.

Em que pese os réus João Victor e Sara não informarem o nome do comparsa foragido, identificando-o apenas "Careca", já em sede de Delegacia, de forma informal, informaram que a pessoa de "Careca" na verdade se chamava João Mário, e que era tio de João Victor Fernandes da Cruz, por parte materna. Confirmaram também que João Mário era o mais velho e mentor da organização, responsável por toda a logística, arrumar o veículo, dirigir, hospedagem, alimentação, arcar com os custos financeiros, sendo que não aparecia no momento do golpe, que era encenado por Sara Regina e João Victor.

Após tal informação, foi realizada pesquisa junto aos